

0097760-37.2016.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
ANDERSON OLIVEIRA DE MELO

Vistos.

Anderson Oliveira de Melo foi denunciado como incurso no artigo 157, " caput", do Código Penal, porque no dia 21.11.2016, por volta de 19:15 horas, na Rua Margarida, bairro Barra Funda, mediante violência contra a vítima Nilza, subtraiu para si uma bolsa contendo um celular e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0097760-37.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
0097760-37.2016.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
ANDERSON OLIVEIRA DE MELO

Vistos.

Anderson Oliveira de Melo foi denunciado como incurso no artigo 157, " caput", do

Código Penal, porque no dia 21.11.2016, por volta de 19:15 horas, na Rua Margarida, bairro Barra Funda, mediante violência contra a vítima Nilza, subtraiu para si uma bolsa contendo um celular e a quantia de R\$ 288,00.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 16 e 17.

As testemunhas David e Ozil, inquiridas em juízo sob o crivo do contraditório, esclareceram que não presenciaram o momento da subtração. Ambas disseram ter ouvido gritos de "pega" e souberam que o réu, avistado em desabalada carreira, havia momentos antes arrebatado a bolsa da vítima. Logo, puseram-se a seu encalço, alcançando êxito em detê-lo.

Sobre a suposta violência que a vítima teria sofrido, David afirmou que não notou nada de grave com ela, nenhum ferimento ou machucado, tendo-lhe dito que o réu "puxou a bolsa de seu braço e correu".

Já Ozziel, diferentemente, informou que a vítima tinha escoriações no braço em que segurava a bolsa. Tais escoriações, se existentes, uma vez que não foram confirmadas pela outra testemunha presencial, podem ter advindo da fricção da bolsa com a pele da vítima, quando o objeto foi puxado. De qualquer modo, não se produziu laudo a respeito para aferir, de fato, a suposta lesão.

Não se pode ouvir a vítima na esfera judicial, por conta de seus problemas de saúde, a fim de saber se ela foi alvo de violência ou agressão do réu. Mas os elementos ora coligidos e o relato que veio a prestar ainda no inquérito, dão conta de que a violência havida dirigiu-se exclusivamente contra o objeto. Assim, declarou a fls. 09 que "puxou com grande força a bolsa que a mesma trazia consigo". Daí porque, neste caso, impõe-se a desclassificação do delito para furto.

O furto em questão foi consumado. Houve a inversão na posse e o réu inclusive se distanciou de forma apreciável do local, como especificado pela testemunha Ozziel.

Ademais, considerando o valor dos bens, de R\$ 130,00 à época, a fls. 17, inferior ao salário mínimo, e a primariedade do réu, conforme fls. 132, cumpre reconhecer o privilégio.

Incide ainda a agravante do crime cometido contra idoso, que é de cunho objetivo, dado que a vítima tinha 77 anos, a fls. 09.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para desclassificar a conduta e condenar o réu Anderson Oliveira de Melo como incurso no artigo 155, "caput", e seu parágrafo 2º, c.c. o artigo 61, inciso II, letra "h", ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes e confesso quanto ao furto. A elevação de pena de 1/6, derivada da agravante, fica assim compensada pela confissão. Fixo-lhe

a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Reconhecido o privilégio, reduz-se a pena de 1/3 pelas circunstâncias do crime, perfazendo em definitivo 08 meses de reclusão e 06 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade por igual período.

O regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto, facultando-lhe recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, tornem conclusos para, nos termos da Súmula 337 do Egrégio STJ, designar audiência para conceder-lhe o benefício da suspensão condicional do processo, a que faz jus com a desclassificação.

P.R.I.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito